



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2017.0000902624

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000234-42.2015.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante LUIZ CARLOS PINHEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso interposto por Luiz Carlos Pinheiro para o fim de, mantida a condenação do apelante por infração, por duas vezes, à norma do artigo 129, parágrafo 9º, ambas enlaçadas, desta feita, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, reduzir-lhe as penas aplicadas para o total já concursivo de quatro (4) meses e vinte e dois (22) dias de reclusão, a ser cumprida no regime prisional inicialmente aberto, mantida, no mais, a sentença de primeira instância, comunicando-se de imediato aos Juízos da Execução Penal para os devidos ajustes. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEX ZILENOVSKI (Presidente) e FRANCISCO ORLANDO.

São Paulo, 13 de novembro de 2017

SÉRGIO MAZINA MARTINS

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Apelação Criminal nº 0000234-42.2015.8.26.0491

Comarca e Vara: Rancharia – 2ª Vara

Apelante: Luiz Carlos Pinheiro

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Voto nº 6117

Apelação criminal. Lesão corporal. Prova. Vítima. Depoimento. Ausentes razões concretas e mais fortes para dela suspeitar, há de se valorizar de modo positivo a palavra da vítima, notadamente em crimes cometidos em situação de violência de gênero ou doméstica.

Vistos.

Trata-se de apelação interposta pelo acusado **Luiz Carlos Pinheiro** em face da sentença de primeira instância que, julgando-o infrator, por duas vezes, da norma do artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, aplicou-lhe a pena total, definitiva e já concursiva de nove (9) meses e dez (10) dias de detenção, a ser cumprida no regime prisional inicialmente aberto.

Reclama o apelante, em suma, sua absolvição, seja por insuficiência de provas, seja pelo reconhecimento da inimputabilidade do réu.

O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-se o Ministério Público, nas duas instâncias, pelo não provimento.

É o relatório.

Dá-se provimento parcial ao recurso interposto, fazendo-o apenas para redução das penas aplicadas.

Bem fundamentada a condenação do apelante.

A existência material dos fatos está devidamente provada nos autos (fls. 5-6, 46 e 52), vindo também confirmada em diversos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

momentos da prova oral aqui reunida.

Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada em desfavor do apelante.

O acusado Luiz (fls. 26) negou a autoria dos crimes em sede policial. Na ocasião, alegou que não agrediu sua irmã, destacando ainda que esta se encontrava confusa em razão de uma depressão, surgida após a morte da mãe de ambos. O réu não compareceu em juízo, apesar de devidamente intimado a tanto, assim tornando-se revel.

A vítima Valdira (fls. 104) relatou em juízo que, em duas ocasiões distintas, foi agredida por seu irmão Luiz. Num primeiro momento, por volta de novembro de 2014, relatou que Luiz, embriagado, a puxou pelo braço e nela desferiu socos, de forma violenta, provocando-lhe fortes dores no local e deixando marcas. Já na segunda ocasião, agora em janeiro de 2015, Luiz, novamente embriagado, atirou um prato contra as pernas da depoente e novamente a agrediu com socos. Valdira relatou ainda que Luiz está constantemente embriagado e que essas não foram as únicas ocasiões em que foi agredida ou verbalmente atacada pelo irmão.

A testemunha Alaíde (fls. 105) relatou em juízo que é vizinha da vítima e que a socorreu nas duas ocasiões narradas na denúncia. Alaíde apontou que o acusado é bastante violento com a irmã, e que esta sempre está chorando e pedindo socorro.

É sempre bom lembrar que, ausentes razões concretas e mais fortes para dela suspeitar, há de se valorizar de modo positivo a palavra da vítima, notadamente em crimes cometidos em situação de violência de gênero. Nesse sentido, tem sido a lição do Supremo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Tribunal Federal (1ª T – ARE 694.813 AgR/RS – Rel. Luiz Fux – j. 28.08.2012 – v. u.) e do Superior Tribunal de Justiça (6ª T – AgRg no AREsp 423.707/RJ – Rel. Nefi Cordeiro – j. 07.10.2014 – v. u.).

No caso, além da palavra da vítima, há que se atentar depoimento da testemunha Alaíde, vizinha da vítima, que confirmou os fatos por ela narrados e apontou o acusado como sendo o responsável pela situação de violência padecida tristemente por Valdira, destacando ainda a personalidade agressiva do réu.

Tudo isso acabou por isolar a palavra do acusado nos autos, que não encontrou lastro em nenhum elemento probatório, sendo sequer proferida em juízo, perante o contraditório. Não há que se falar aqui, portanto, em insuficiência de provas.

Quanto à embriaguez do réu, apontada pela defesa como equiparável a doença mental, e portanto capaz de ensejar o reconhecimento da inimputabilidade do acusado, nos termos do artigo 26 do Código Penal, basta destacar a exceção feita pelo mesmo diploma legal, em seu artigo 28, inciso II, no sentido de que a embriaguez, quando voluntária – como de fato ocorreu no caso em análise – , não exclui a imputabilidade penal, não restando qualquer razão, neste ponto, à tese aventada pela defesa. Antes disso, cabe aqui invocar o postulado da *actio libera in causa* – sabidamente subscrito pelo direito brasileiro — para entender, afinal, que o agente tem sim a liberdade de colocar-se ou não em estado de embriaguez e, se o faz, evidentemente assume o risco de agir violentamente desde então.

Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

desses dois crimes.

As penas aplicadas ao réu, no entanto, merecem reparos.

O aumento inicial de um terço (1/3), aplicado na primeira fase da dosimetria, parece exagerado. De fato, o acusado foi agressivo, nas duas ocasiões, de forma um tanto intensa, provocando na vítima lesões que, segundo o relato da mesma, ainda provocavam dores e incômodos na data da audiência, demonstrada assim uma mais exacerbada culpabilidade do acusado. No entanto, sendo esta a única circunstância desfavorável ao acusado nos casos em análise, melhor que se aplique, em relação aos dois crimes, aumento mínimo de apenas um sexto (1/6), elevando-se assim as penas-base a patamar de três (3) meses e quinze (15) dias de prisão.

Já na segunda fase, bem aplicado o aumento de pena em razão de um sexto (1/6), a ambas as reprimendas, em face da incidência da circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, já que a vítima contava à época dos fatos, com mais de sessenta anos de idade, circunstância esta indubitavelmente conhecida do acusado, já que este é irmão da vítima. Passam as penas do réu, assim a quatro (4) meses e dois (2) dias de prisão, para cada um dos crimes.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, cristalizam-se as reprimendas nos patamares acima expostos.

Ao contrário do entendimento esposado pela sentença de origem, é o caso de se reconhecer, sim, a continuidade delitiva. As condições de tempo, local, e forma de execução dos crimes indicam a existência de um mesmo projeto criminoso de exercício de poder corporal, dirigido contra a mesma vítima, aplicando-se assim, no caso,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

a regra do artigo 71 do Código Penal. Sendo dois os crimes perpetrados, aumenta-se a pena de um deles em mais um sexto (1/6), chegando-se assim à pena definitiva de quatro (4) meses e vinte e dois (22) dias de reclusão.

O regime prisional inicial para o cumprimento da pena aplicada deve ser mantido como o aberto, em atenção à primariedade do acusado e ao montante de pena aplicado.

Inviável a substituição da pena aplicada, em face da natureza violenta do crime perpetrado, sendo da mesma forma não recomendável a suspensão condicional da pena, que de resto importaria em restrição de direitos do acusado mais gravosa que a própria pena aplicada.

Em face do exposto, **dá-se provimento parcial** ao recurso interposto por **Luiz Carlos Pinheiro** para o fim de, mantida a condenação do apelante por infração, por duas vezes, à norma do **artigo 129, parágrafo 9º**, ambas enlaçadas, desta feita, na forma do **artigo 71, ambos do Código Penal**, reduzir-lhe as penas aplicadas para o total já concursivo de **quatro (4) meses e vinte e dois (22) dias de** detenção, a ser cumprida no regime prisional inicialmente **aberto**, mantida, no mais, a sentença de primeira instância, comunicando-se de imediato aos Juízos da Execução Penal para os devidos ajustes.

Mazina Martins
Relator